

Verwerkersovereenkomst

Partijen

1. **De vereniging** die Sporten.app afneemt, hierna: **de Vereniging** (verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG). Om welke vereniging het gaat en wie namens haar akkoord gaf, blijkt uit de vastlegging bedoeld in artikel 2 lid 3; haar naam, adres en KvK-nummer staan in het beheerportaal onder **Vereniging** en worden daar door haar zelf actueel gehouden.
2. **LightMedia**, gevestigd aan Overtoom 19, 2141 MS Waddinxveen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59466618, hierna: **LightMedia** (verwerker in de zin van de AVG).

Overwegingen

- De Vereniging gebruikt Sporten.app: een dienst voor ledenadministratie, activiteiten, inschrijvingen, financiële administratie en communicatie, bestaande uit een app voor leden en een beheerportaal voor het bestuur.
- Daarbij verwerkt LightMedia persoonsgegevens van leden en vrijwilligers van de Vereniging, in opdracht van de Vereniging.
- Artikel 28 AVG verplicht partijen die verwerking schriftelijk te regelen; dat doen zij met deze overeenkomst.

Artikel 1 — Definities

Begrippen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zoals *persoonsgegevens*, *verwerken*, *betrokkene*, *verwerkingsverantwoordelijke*, *verwerker* en *inbreuk in verband met persoonsgegevens* (datalek), hebben in deze overeenkomst de betekenis die de AVG eraan geeft. **De Dienst** is Sporten.app zoals beschreven in de overwegingen.

Artikel 2 — Totstandkoming, akkoord en duur

1. Deze overeenkomst komt tot stand doordat een bestuurder die de Vereniging mag vertegenwoordigen namens haar akkoord geeft. Dat kan per e-mail vanaf het bestuursadres van de Vereniging, of bij de aanmelding in het beheerportaal. Een handtekening is niet nodig.
2. Wil de Vereniging een ondertekend exemplaar voor haar eigen administratie, dan stuurt LightMedia dat op verzoek toe.
3. LightMedia legt vast wie namens de Vereniging akkoord gaf, wanneer dat gebeurde en op welke versie van deze overeenkomst. Die vastlegging is voor beide partijen opvraagbaar.

4. De overeenkomst geldt zolang de Vereniging de Dienst afneemt en eindigt van rechtswege zodra de dienstverlening eindigt, met uitzondering van bepalingen die naar hun aard doorlopen (zoals geheimhouding en artikel 11).
5. Op het gebruik van de Dienst zijn daarnaast de gebruiksvoorwaarden van toepassing. Voor zover het gaat over het verwerken van persoonsgegevens, gaat deze overeenkomst vóór op die voorwaarden en op eerdere afspraken tussen partijen. Wat partijen over aansprakelijkheid zijn overeengekomen (artikel 13) blijft daarbij gelden.

Artikel 3 — Onderwerp van de verwerking

LightMedia verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor het leveren van de Dienst aan de Vereniging. De aard en het doel van de verwerking, de soorten persoonsgegevens en de categorieën betrokkenen staan in **bijlage 1**.

Artikel 4 — Verwerken op instructie

1. LightMedia verwerkt uitsluitend op schriftelijke instructie van de Vereniging. Het normale gebruik van de Dienst door de Vereniging en haar leden geldt als zo'n instructie.
2. LightMedia gebruikt de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden en verstrekt ze niet aan derden, behalve aan de subverwerkers bedoeld in artikel 7 of wanneer een wettelijke verplichting daartoe dwingt. In dat laatste geval informeert LightMedia de Vereniging vooraf, tenzij de wet dat verbiedt.
3. Meent LightMedia dat een instructie in strijd is met de AVG, dan meldt zij dat direct aan de Vereniging.
4. Voor een instructie die buiten het normale gebruik van de Dienst valt en die noemenswaardig werk kost, stellen partijen vooraf samen vast wat er gebeurt en wat het kost.
5. Doorgifte naar landen buiten de Europese Economische Ruimte vindt alleen plaats zoals beschreven in de subverwerkerslijst bedoeld in artikel 7, met passende waarborgen.
6. De Vereniging bepaalt zelf welke rollen en rechten zij binnen de Dienst toekent, en daarmee wie binnen haar vereniging welke gegevens ziet. Zij houdt die toekenning juist en actueel, ook wanneer een bestuurder, trainer of vrijwilliger vertrekt. LightMedia stelt die mogelijkheid beschikbaar en kent binnen een vereniging zelf geen rollen toe.

Artikel 5 — Geheimhouding

Personen die onder gezag van LightMedia persoonsgegevens verwerken, zijn verplicht tot geheimhouding daarvan.

Artikel 6 — Beveiliging

1. LightMedia treft passende technische en organisatorische maatregelen zoals bedoeld in artikel 32 AVG. De maatregelen die op dit moment gelden, staan in **bijlage 2**.
2. LightMedia mag deze maatregelen aanpassen zolang het beschermingsniveau gelijk blijft of verbetert.

Artikel 7 — Subverwerkers

1. De Vereniging geeft algemene toestemming voor het inschakelen van subverwerkers. De actuele lijst staat op **sporten.app/subverwerkers** en maakt deel uit van deze overeenkomst. De lijst draagt een versienummer en een datum, en vermeldt per subverwerker het doel, de gegevens en de plaats van verwerking met de waarborg bij doorgifte buiten de Europese Economische Ruimte. Een subverwerker die op de lijst staat, mag worden ingeschakeld; dat geldt ook voor een partij die daar staat als uitwijk en pas bij een storing daadwerkelijk wordt ingezet.
2. Wil LightMedia een subverwerker toevoegen of vervangen, dan brengt zij een nieuwe versie van de lijst uit, waarin de wijzigingstabel vermeldt wat er is veranderd, en meldt zij dat ten minste 30 dagen voor de ingangsdatum: per e-mail aan het contactadres bedoeld in artikel 9 lid 4, of met een duidelijke melding in het beheerportaal.
3. Maakt de Vereniging binnen de termijn van lid 2 schriftelijk bezwaar op redelijke, met gegevensbescherming samenhangende gronden, dan treden partijen in overleg; leidt dat niet tot een oplossing, dan mag de Vereniging de dienstverlening beëindigen tegen de ingangsdatum. Vooruitbetaalde bedragen voor de periode daarna worden naar rato terugbetaald. Een bezwaar schort de ingangsdatum zelf niet op.
4. LightMedia legt aan iedere subverwerker verplichtingen op die gelijkwaardig zijn aan deze overeenkomst, en blijft jegens de Vereniging volledig aansprakelijk voor het nakomen daarvan door de subverwerker. Op verzoek laat LightMedia zien welke afspraken dat zijn; zij mag daarbij vertrouwelijke onderdelen onleesbaar maken.
5. Op verzoek van de Vereniging verstrekt LightMedia een overzicht van de eerdere versies van de lijst.

Artikel 8 — Bijstand

1. Verzoeken van betrokkenen (inzage, rectificatie, wissing, beperking, overdraagbaarheid, bezwaar) die bij LightMedia binnenkomen, stuurt zij zonder onredelijke vertraging door aan de Vereniging en beantwoordt zo'n verzoek niet zelf, tenzij de Vereniging haar daarom vraagt. LightMedia verleent redelijke medewerking zodat de Vereniging binnen de wettelijke termijnen kan reageren; veel verzoeken kan het bestuur zelf afhandelen via het beheerportaal.
2. LightMedia verleent redelijke medewerking aan verplichtingen van de Vereniging uit de artikelen 32 tot en met 36 AVG (beveiliging, datalekmeldingen en gegevensbeschermingseffectbeoordelingen).
3. Bijstand die verder gaat dan wat de Vereniging zelf in het beheerportaal kan doen en die noemenswaardig werk kost, mag LightMedia tegen haar gebruikelijke tarief in rekening brengen. Zij meldt dat vooraf.

Artikel 9 — Datalekken

1. LightMedia meldt een inbreuk in verband met persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging, en uiterlijk **48 uur nadat zij de inbreuk heeft vastgesteld**, aan de Vereniging.

2. De melding bevat ten minste de informatie uit artikel 33 lid 3 AVG, voor zover op dat moment bekend: de aard van de inbreuk, de (categorieën) betrokkenen en gegevens, de waarschijnlijke gevolgen en de genomen of voorgestelde maatregelen. Nog onbekende informatie levert LightMedia na zodra die beschikbaar is.
3. De melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan betrokkenen is en blijft de verantwoordelijkheid van de Vereniging. LightMedia verleent daarbij redelijke medewerking.
4. Meldingen op grond van deze overeenkomst gaan naar het e-mailadres dat de Vereniging in het beheerportaal heeft vastgelegd. De Vereniging houdt dat adres actueel en zorgt dat berichten daar een bestuurder bereiken.

Artikel 10 — Verantwoording

1. LightMedia stelt op verzoek van de Vereniging, ten hoogste eenmaal per jaar, alle informatie ter beschikking die redelijkerwijs nodig is om aan te tonen dat de verplichtingen uit deze overeenkomst worden nageleefd, en beantwoordt schriftelijke vragen daarover binnen 30 dagen.
2. Partijen kiezen schriftelijke verantwoording als uitgangspunt. Alleen wanneer die verantwoording de Vereniging aantoonbaar onvoldoende zekerheid biedt, mag de Vereniging een audit (laten) uitvoeren zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 onder h AVG: ten hoogste eenmaal per jaar, aangekondigd met een termijn van 30 dagen, tijdens kantooruren, zonder onnodige verstoring van de dienstverlening en op kosten van de Vereniging, met inbegrip van de redelijke kosten van de medewerking van LightMedia. De auditor is niet een directe concurrent van LightMedia en tekent voor geheimhouding.

Artikel 11 — Einde van de overeenkomst

1. Na het einde van de dienstverlening wist LightMedia alle persoonsgegevens van de Vereniging, of bezorgt zij die op verzoek eerst in een gangbaar formaat terug, binnen 30 dagen na het einde. Die teruggave is eenmalig en kosteloos.
2. Vraagt de Vereniging binnen 30 dagen na het einde niet om teruggave, dan gaat LightMedia over tot wissen.
3. Gegevens in back-ups worden uiterlijk aan het einde van de back-upretentietermijn (bijlage 2) gewist. Wettelijke bewaarplichten blijven onverlet.
4. Op verzoek bevestigt LightMedia de wissing schriftelijk.
5. Komt LightMedia een verplichting uit deze overeenkomst niet na, dan kan de Vereniging verlangen dat de betrokken verwerking wordt opgeschort totdat dat is hersteld.
6. De Vereniging kan de dienstverlening beëindigen wanneer LightMedia wezenlijk of herhaald tekortschiet in het nakomen van deze overeenkomst of van de AVG, of wanneer een opschorting op grond van lid 5 langer dan een maand duurt.

Artikel 12 — Wijziging van deze overeenkomst

1. De subverwerkerslijst (artikel 7) en de beveiligingsmaatregelen (bijlage 2) worden door LightMedia bijgehouden en gepubliceerd. Wijzigingen daarin verlopen volgens artikel 7 lid 2 respectievelijk artikel 6 lid 2 en vragen geen nieuw akkoord.

2. Wijzigingen in de artikelen 1 tot en met 14 of in bijlage 1 kondigt LightMedia ten minste 30 dagen voor de ingangsdatum aan bij het contactadres bedoeld in artikel 9 lid 4, met vermelding van wat er verandert en waarom. Maakt de Vereniging binnen die termijn geen bezwaar, dan geldt de nieuwe versie vanaf de ingangsdatum.
3. Een wijziging die het beschermingsniveau voor betrokkenen verlaagt of de verplichtingen van de Vereniging verzwaart, geldt alleen met haar uitdrukkelijke instemming. Dat geldt niet voor een wijziging die rechtstreeks voortvloeit uit gewijzigde wet- of regelgeving, uit rechtspraak of uit een besluit van een toezichthouder: die gaat in op de ingangsdatum.
4. Maakt de Vereniging binnen de termijn van lid 2 schriftelijk en gemotiveerd bezwaar, dan treden partijen in overleg; leidt dat niet tot een oplossing, dan mag de Vereniging de dienstverlening beëindigen tegen de ingangsdatum, met terugbetaling naar rato zoals in artikel 7 lid 3.
5. Elke versie draagt een versienummer en een datum. LightMedia bewaart de eerdere versies en verstrekt die op verzoek.

Artikel 13 — Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheidsverdeling van artikel 82 AVG blijft onverlet. Voor het overige geldt wat partijen daarover in de gebruiksvoorwaarden of in een afzonderlijke overeenkomst zijn overeengekomen.

Artikel 14 — Slotbepalingen

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
2. Is een bepaling nietig of vernietigbaar, dan blijven de overige bepalingen gelden en vervangen partijen die bepaling door een geldige met een zo gelijk mogelijke strekking.

Bijlage 1 — Verwerkingen

Aard en doel: het leveren van de Dienst — ledenadministratie, activiteitenagenda, inschrijvingen, groepsindeling, clubchat, meldingen, financiële administratie en beheer — in opdracht van de Vereniging.

Categorieën betrokkenen: leden van de Vereniging, ouders en verzorgers van jeugdleden, trainers, vrijwilligers, bestuurders en overige contactpersonen van wie de Vereniging gegevens vastlegt.

Soorten persoonsgegevens (zie ook de privacyverklaring op sporten.app/privacy):

Gegeven	Doel
Naam, geslacht en geboortedatum	Identificatie, indeling in groepen en teams, leeftijdsafhankelijke tarieven
Profielfoto, als het lid er zelf een plaatst	Herkenbaarheid in de app, bijvoorbeeld bij een bericht in de clubchat
E-mailadres, telefoonnummer en adres	Account, bevestigingen en communicatie door de Vereniging
Lidmaatschapsgegevens: lidsoort, rollen, groepen, begin- en einddatum	Ledenadministratie en toegang tot de Dienst
Inschrijvingen, aanwezigheid en trainersinzet	Activiteitenbeheer
Chatberichten, bijlagen en meldingen	Communicatie binnen de club
Noodcontacten: naam, telefoonnummer en relatie, en het logboek van opvragingen	Bereikbaarheid bij een ongeval, en toezicht op wie die gegevens opvroeg
Toestemmingen: welke, wanneer, door wie gegeven en wanneer ingetrokken	Onderbouwing van toestemming, bijvoorbeeld voor beeldmateriaal
Documenten bij een lid, zoals een VOG, gedragscode, diploma, EHBO-certificaat, startlicentie of inschrijfformulier	Vastleggen van wat de Vereniging van een lid of vrijwilliger verlangt
Financiële gegevens: facturen, contributie, IBAN, incassomachtigingen, declaraties met bonnen en trainersvergoedingen	Financiële administratie van de Vereniging
E-mail die binnenkomt op het factuuradres van de Vereniging	Verwerken van inkoopfacturen

Gegeven	Doel
Inloggegevens: wachtwoord (uitsluitend gehasht), tweestapsverificatie, sessies en tokens	Toegang en beveiliging
IP-adres, apparaat- en versie-informatie, pushtokens	Beveiliging, foutdetectie, ondersteuning en het versturen van meldingen

Bijzondere en strafrechtelijke gegevens: de Dienst is er niet op ingericht bijzondere categorieën persoonsgegevens te verwerken. Twee dingen kunnen daar toch onder vallen en worden daarom apart genoemd: een **Verklaring Omtrent het Gedrag** die de Vereniging bij een lid vastlegt is een gegeven van strafrechtelijke aard (artikel 10 AVG), en in vrije tekstvelden — een notitie bij een document, de relatie bij een noodcontact, een chatbericht — kan een lid of bestuurder gegevens over gezondheid invullen. De Vereniging bepaalt of en waarvoor zij die gegevens vastlegt en is verantwoordelijk voor de grondslag; LightMedia beperkt de toegang ertoe met rollen en rechten, en legt bij noodcontacten elke opvraging vast.

Bewaartermijnen: gegevens worden bewaard zolang het lidmaatschap of de rol dat vereist. Financiële gegevens bewaart de Vereniging tot zeven jaar na afloop van het boekjaar waarop zij betrekking hebben, op grond van de fiscale bewaarplicht. Documenten bij een lid verdwijnen met het lid. Gegevens in back-ups verdwijnen mee met de retentietermijn uit bijlage 2 (zie artikel 11 lid 3). Zie verder de privacyverklaring.

Bijlage 2 — Beveiligingsmaatregelen

- Al het verkeer is versleuteld met TLS (HTTPS).
- Wachtwoorden worden uitsluitend gehasht opgeslagen (bcrypt).
- De database is versleuteld in rust, met een sleutel die LightMedia zelf beheert. Die versleuteling hangt dus niet aan de opslag van een hostingpartij en gaat mee als de Dienst op andere apparatuur draait.
- Back-ups zijn versleuteld en staan op opslag in eigen beheer binnen de Europese Economische Ruimte. Bewaartermijn: de laatste 48 uur per uur, 14 dagen per dag, 6 weken per week en 24 maanden per maand; de langst bewaarde back-up is dus ongeveer **twee jaar** oud. Die lange termijn is een bewuste keuze: gijzelsoftware wordt vaak pas ontdekt wanneer de recente back-ups al besmet zijn.
- Toegang tot het beheerportaal vereist tweestapsverificatie (TOTP).
- Toegang tot productiesystemen is beperkt tot de beheerder en verloopt via versleutelde verbindingen.
- De apparatuur staat binnen de Europese Economische Ruimte op een locatie die niet voor publiek toegankelijk is, waar alleen de beheerder komt. Tegen fysieke toegang beschermt daarnaast de versleuteling in rust: zonder de sleutel leveren de schijven geen gegevens op.
- Autorisatie in de Dienst is per vereniging gescheiden: gegevens van de ene club zijn niet zichtbaar voor een andere.

- Binnen een vereniging bepalen rollen en rechten wie welke gegevens ziet; gevoelige onderdelen, zoals noodcontacten en documenten bij een lid, staan achter een apart recht. Welke rol wie krijgt, bepaalt de vereniging zelf — zie artikel 4 lid 6.
- Het opvragen van noodcontacten wordt vastgelegd en gemeld aan wie daarop toeziet.
- Persoonsgegevens worden niet in logbestanden geschreven; velden die naar een persoon herleiden zijn in de programmacode als gevoelig gemarkeerd, ook in foutmeldingen.
- Sessies en toegangstokens kunnen per lid worden ingetrokken; een wachtwoordwijziging beëindigt alle andere sessies en apparaten.
- Systemen en afhankelijkheden worden actueel gehouden.
- Wijzigingen aan de Dienst worden getest met een geautomatiseerde testsuite voordat zij in productie komen.

Overzicht van wijzigingen

Versie	Datum	Wijziging
4	28 augustus 2026	Het begrip “aangekondigde subverwerker” vervallen: de lijst kent alleen nog gewone regels, en een uitwijkp partij staat er gewoon op (artikel 7). Inleiding en toelichtende zinnen eruit, de rangorderegel stond dubbel en staat nu alleen in artikel 2 lid 5. Fiscale bewaartermijn gepreciseerd (bijlage 1), en de omschrijving van locatie, fysieke toegang en versleuteling aangescherpt (bijlage 2). Profielfoto toegevoegd aan bijlage 1
3	27 augustus 2026	Rollen en rechten benoemd als verantwoordelijkheid van de vereniging (artikel 4), aankondiging van een subverwerker kan ook via het beheerportaal en een aangekondigde uitwijkp partij mag bij een calamiteit meteen worden ingezet (artikel 7), opschorten en beëindigen bij niet-naleving toegevoegd (artikel 11), rangorde vastgelegd (artikel 14) en de back-upbewaartermijn verlengd naar twee jaar (bijlage 2)
2	27 augustus 2026	Akkoord per e-mail in plaats van ondertekenen, en geen in te vullen velden meer. Bijlage 1 aangevuld met noodcontacten, toestemmingen, documenten bij een lid, financiële gegevens en binnengekomen post, plus een alinea over strafrechtelijke en gezondheidsgegevens. Aansprakelijkheid voor subverwerkers vastgelegd (artikel 7 lid 4), een wijzigingsprocedure toegevoegd (artikel 12), en de back-upbewaartermijn ingevuld
1	13 augustus 2026	Eerste versie

Versie 4 — 28 augustus 2026.